P U T U S A N

Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1..... Nama lengkap : **FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm)**;

Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 03 Juni 1981994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Balai Polam Tjg Gadang RT 01/RW 03, Kel. Tanjung Gadang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

2..... Nama lengkap : **SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN**;

Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Koto Baru RT 02/ RW 02, Kel. Koto Baru, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Nedi Rinaldi, S.H., M.H., Dwi Yuneri Roza, S.H., dan O, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Santika, berkantor di Jalan Imam Bonjol, Kel. Padang Tinggi Piliang, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/KH-S-Pyk/VI/24 tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah register nomor 223/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) dan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) dan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN** dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan agar Para Terdakwa ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. *2 (dua) paket kecil narkotika sabu-sabu, dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0.38 gram.*

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. *1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA.*

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi YODI EKA PUTRA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya terhadap tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, kami kurang sependapat selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah)penjara selama 3 (tiga) bulan bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, seandainya terdakwa menurut Yang Mulia harus dihukum,kami mohon agar hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa janganlah divonis sebagai suatu *pembalasan,* akan tetapi harus dijadikan dalam rangka proses pembinaan dan efek jera terhadap diri terdakwa dengan memperhatikan dari sisi yuridis dan menurut pertimbangan dari *sisi kemanusian;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya kami memohon kehadapan Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH** dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **Membebaskan** Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

3. Menyatakan **Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Memiliki, menguasai , menyimpan atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman untuk digunakan sendiri atau dipakai sendiri;**

4. Menyatakan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN adalah **penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri** dan memerintahkan Agar Terdakwa menjalani Rehab Medis dan Sosial di Rumah Sakit Milik Pemerintah;

5. Memerintahkan **mengeluarkan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN** dari Lapas Sialang Bungkuk Pekanbaru dan memerintahkan Agar Terpidana segera menjalani Rehab Medis dan Sosial di Rumah Sakit Milik Pemerintah atau Tempat Rehab lainnya yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai aturan yang ada;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. *2 (dua) paket kecil narkotika sabu-sabu, dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0.38 gram.*

   Dirampas untuk dimusnahkan.

2. *1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA.*

   Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi YODI EKA PUTRA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menetapkan agar Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) sedang berada di Pasar AKAP, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dihubungi oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dan menanyakan posisi Terdakwa I, lalu pada saat itu Terdakwa I menyampaikan sedang di Pasar AKAP. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menyampaikan kalimat "AYO KETEMPAT PANGERAN HIDAYAT, JEMPUT AKU DI SIMPANG DEPAN PASAR AKAP". Setelah itu, Terdakwa I langsung pergi menuju simpang depan Pasar AKAP untuk menjemput Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC, setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II langsung membawa mobil tersebut menuju tempat penjualan sabu di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana Para Terdakwa masing-masing memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah sampai sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, saat itu Para Terdakwa langsung turun dan bersama-sama membeli 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyerahkan uangnya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Para Terdakwa menerima 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang kembali menuju Pasar AKAP, akan tetapi pada saat melewati Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib, mobil yang dibawa oleh Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi FIRMAN SUBEKTI, Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUSA SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II di samping jok mobil tersebut. Selanjutnya pada saat itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:123/BB/II/10242/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 2 (dua) paket / bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,38 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Forensik No.Lab: 0476/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui DEWI ARNI, MM selaku Plh. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 0738/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 00738/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi FIRMAN SUBEKTI (Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) sedang melakukan mobiling di wilayah hukum Polsek Payung Sekaki, lalu sekira pukul 00.30 pada saat melewati Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi FIRMAN SUBEKTI melihat 1 (satu) unit Mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC dengan gerak gerik mencurigakan yang dikendarai oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dengan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm), selanjutnya pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah itu, Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung menghubungi Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) untuk datang ke Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Setelah sampai, pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI, Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUSA SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II di samping jok mobil tersebut. Selanjutnya pada saat itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:123/BB/II/10242/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 2 (dua) paket / bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,38 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0476/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui DEWI ARNI, MM selaku Plh. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 0738/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti dengan nomor : 00738/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Frans MJ Sitorus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN;
   - Bahwa adapun tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
   - Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI Polsek Payung Sekaki yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JAMAHAR (Alm) dan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN;;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN di samping jok mobil tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terhadap 2 paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa, di mana 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu lagi yang disimpan oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN di samping jok mobil tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui terhadap 2 paket narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa, oleh karena Terdakwa bekerja sebagai supir yang membawa sayur dari Sumbar menuju Pasar AKAP setiap hari, sehingga membutuhkan tenaga dan agar tidak mengantuk;
- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui sudah sering membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi FIRMAN SUBEKTI (Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) sedang melakukan mobiling di wilayah hukum Polsek Payung Sekaki, lalu sekira pukul 00.30 pada saat melewati Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi FIRMAN SUBEKTI melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hitam Nopol BM 9439 FC dengan gerak gerik mencurigakan yang dikendarai oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dengan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm), selanjutnya pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah itu, Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung menghubungi Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) untuk datang ke Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Setelah sampai, pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI, Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUSA SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN di samping jok mobil tersebut. Selanjutnya pada saat itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm), terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC adalah milik Saksi YODI EKA PUTRA yang disewa oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) setiap harinya untuk mengantarkan sayur dari Sumbar ke Pasar AKAP;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika sabu-sabu, dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0.38 gram dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA. Atas barang bukti tersebut, saksi menerangkan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ditemukan dari penguasaan Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil tersebut juga digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersikap koperatif dan mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Adri Darma Als Adri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN;
- Bahwa adapun tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI Polsek Payung Sekaki yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) dan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN di samping jok mobil tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terhadap 2 paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa, di mana 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ROZI Bin JAMAHAR (Alm) di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu lagi yang disimpan oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN di samping jok mobil tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui terhadap 2 paket narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa, oleh karena Terdakwa bekerja sebagai supir yang membawa sayur dari Sumbar menuju Pasar AKAP setiap hari, sehingga membutuhkan tenaga dan agar tidak mengantuk;
- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui sudah sering membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi FIRMAN SUBEKTI (Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) sedang melakukan mobiling di wilayah hukum Polsek Payung Sekaki, lalu sekira pukul 00.30 pada saat melewati Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi FIRMAN SUBEKTI melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC dengan gerak gerik mencurigakan yang dikendarai oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dengan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm), selanjutnya pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah itu, Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung menghubungi Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) untuk datang ke Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Setelah sampai, pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI, Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUSA SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN di samping jok mobil tersebut. Selanjutnya pada saat itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm), terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC adalah milik Saksi YODI EKA PUTRA yang disewa oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) setiap harinya untuk mengantarkan sayur dari Sumbar ke Pasar AKAP;;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika sabu-sabu, dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0.38 gram dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA. Atas barang bukti tersebut, saksi menerangkan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penguasaan Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil tersebut juga digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersikap koperatif dan mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ronald Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN;

- Bahwa adapun tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI Polsek Payung Sekaki yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) dan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN di samping jok mobil tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terhadap 2 paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa, di mana 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu lagi yang disimpan oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN di samping jok mobil tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu;;
- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui terhadap 2 paket narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena Terdakwa bekerja sebagai supir yang membawa sayur dari Sumbar menuju Pasar AKAP setiap hari, sehingga membutuhkan tenaga dan agar tidak mengantuk;

- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui sudah sering membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi FIRMAN SUBEKTI (Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) sedang melakukan mobiling di wilayah hukum Polsek Payung Sekaki, lalu sekira pukul 00.30 pada saat melewati Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi FIRMAN SUBEKTI melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC dengan gerak gerik mencurigakan yang dikendarai oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dengan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm), selanjutnya pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah itu, Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung menghubungi Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) untuk datang ke Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Setelah sampai, pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI, Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUSA SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN di samping jok mobil tersebut. Selanjutnya pada saat itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm), terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC adalah milik Saksi YODI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EKA PUTRA yang disewa oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) setiap harinya untuk mengantarkan sayur dari Sumbar ke Pasar AKAP;

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika sabu-sabu, dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0.38 gram dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA. Atas barang bukti tersebut, saksi menerangkan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penguasaan Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil tersebut juga digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersikap koperatif dan mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Yodi Eka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN;
- Bahwa adapun tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, akan tetapi setelah kejadian malam harinya saksi mendapat informasi bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA diamankan oleh Pihak Polsek Sektor Payung Sekaki karena Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN tertangkap masalah narkotika;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) karena sebelum kejadian menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA milik kepunyaan saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA adalah milik kepunyaan saksi yang selama 1 tahun belakangan ini disewa oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) sebagai supir antar jemput sayur dari Sumbar ke Pasar AKAP, di mana setiap harinya uang sewa dibayar melalui transfer oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) kepada saksi dengan sewa perharinya Rp 200.000,- s/d Rp 500.000,;
- Bahwa maksud dan tujuan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA disewakan untuk menambah penghasilan / sebagai mata pencarian saksi, akan tetapi saksi tidak tahu pada saat kejadian Para Terdakwa ditangkap menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA adalah milik kepunyaaan saksi berdasarkan bukti STNK (yang diperlihatkan dipersidangan) atas nama saksi sendiri, akan tetapi BPKB masih dileasing karena masih terikat leasing;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA, telah dicicil oleh saksi sampai cicilian 41 bulan dan bersisa 9 bulan lagi, di mana lama cicilan dengan pihak leasing selama 50 bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi memiliki bukti bahwa mobil tersebut terikat perjanjian pembiayaan di Kantor Mandiri Finance (yang diperlihatkan dipersidangan) dengan nomor perjanjian no: 060320000622 tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa saksi memiliki bukti bahwa mobil tersebut milik kepunyaan dari saksi berdasarkan STNK Asli yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi memiliki bukti transfer uang sewa yang dibayarkan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) kepada saksi sebelum kejadian, di mana pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) mengirimkan secara transfer rekening BNI kepada saksi uang sewa sebesar Rp 500.000,-, lalu pada tanggal 16 Februari 2024 uang sewa sebesar Rp 300.000,-, lalu pada tanggal 12 Februari 2024 uang sewa sebesar Rp 200.000,-, lalu pada tanggal 11 Februari 2024 uang sewa sebesar Rp 250.000,-, lalu pada tanggal 08 Februari 2024 uang sewa sebesar Rp 300.000,-;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini masih digunakan oleh saksi sebagai mata pencarian / alasan ekonomi dan saksi tidak tahu pada saat kejadian Para Terdakwa membawa shabu dan ditangkap di mobil milik Saksi, karena selama ini mobil milik Saksi YODI EKA PUTRA tersebut setahu saksi hanya disewa oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) setiap harinya untuk mengantarkan sayur dari Sumbar ke Pasar AKAP;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika sabu-sabu, dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0.38 gram dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA. Atas barang bukti tersebut, saksi menerangkan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penguasaan Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil tersebut adalah mobil milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa I **FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm),** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN;
- Bahwa adapun tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sebagai teman sesama supir;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN di samping jok mobil tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), dimana Para Terdakwa masing-masing memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA adalah mobil milik Saksi YODI EKA PUTRA yang disewa sebelum kejadian;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 adalah STNK atas nama Saksi YODI EKA PUTRA sendiri;
- Bahwa terhadap uang sewa mobil tersebut akan dikirimkan secara transfer kepada Saksi YODI EKA PUTRA dengan harga Rp 200.000 s/d Rp 500.000 tergantung pendapatan Terdakwa I;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) sudah mengirimkan secara transfer rekening BNI uang sewa mobil kepada saksi YODI EKA PUTRA sebesar Rp 500.000.-;;
- Bahwa Saksi YODI EKA PUTRA tidak mengetahui apabil mobilnya tersebut digunakan untuk membawa narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai supir untuk antar jemput sayur dari Sumbar ke Pasar AKAP;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) sedang berada di Pasar AKAP, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dihubungi oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dan menanyakan posisi Terdakwa I, lalu pada saat itu Terdakwa I menyampaikan sedang di Pasar AKAP. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menyampaikan kalimat “AYO KETEMPAT PANGERAN HIDAYAT, JEMPUT AKU DI SIMPANG DEPAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PASAR AKAP". Setelah itu, Terdakwa I langsung pergi menuju simpang depan Pasar AKAP untuk menjemput Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC, setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II langsung membawa mobil tersebut menuju tempat penjualan sabu di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana Para Terdakwa masing-masing memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Para Terdakwa langsung pulang kembali menuju Pasar AKAP, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi FIRMAN SUBEKTI (Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) sedang melakukan mobiling di wilayah hukum Polsek Payung Sekaki, lalu sekira pukul 00.30 pada saat melewati Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi FIRMAN SUBEKTI melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC dengan gerak gerik mencurigakan yang dikendarai oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dengan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm), selanjutnya pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah itu, Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung menghubungi Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) untuk datang ke Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Setelah sampai, pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI, Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUSA SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II di samping jok mobil tersebut. Selanjutnya pada saat itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I mengakui terhadap 2 paket narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, oleh karena Para Terdakwa bekerja sebagai supir yang membawa sayur dari Sumbar menuju Pasar AKAP setiap hari, sehingga membutuhkan stamina / tenaga dan agar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN;
- Bahwa adapun tindak pidana ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sebagai teman sesama supir;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditangkap ditemukan barang bukti dari dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN di samping jok mobil tersebut;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana Para Terdakwa masing-masing memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA adalah mobil milik Saksi YODI EKA PUTRA yang disewa oleh Terdakwa I sebelum kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai supir untuk antar jemput sayur dari Sumbar ke Pasar AKAP;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm) sedang berada di Pasar AKAP, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dihubungi oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dan menanyakan posisi Terdakwa I, lalu pada saat itu Terdakwa I menyampaikan sedang di Pasar AKAP. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menyampaikan kalimat “AYO KETEMPAT PANGERAN HIDAYAT, JEMPUT AKU DI SIMPANG DEPAN PASAR AKAP”. Setelah itu, Terdakwa I langsung pergi menuju simpang depan Pasar AKAP untuk menjemput Terdakwa II dengan mengendarai 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC, setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II langsung membawa mobil tersebut menuju tempat penjualan sabu di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana Para Terdakwa masing-masing memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Para Terdakwa langsung pulang kembali menuju Pasar AKAP, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi FIRMAN SUBEKTI (Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) sedang melakukan mobiling di wilayah hukum Polsek Payung Sekaki, lalu sekira pukul 00.30 pada saat melewati Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi FIRMAN SUBEKTI melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC dengan gerak gerik mencurigakan yang dikendarai oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dengan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm), selanjutnya pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah itu, Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung menghubungi Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) untuk datang ke Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Setelah sampai, pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI, Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUSA SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II di samping jok mobil tersebut. Selanjutnya pada saat itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 paket narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, oleh karena Para Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bekerja sebagai supir yang membawa sayur dari Sumbar menuju Pasar AKAP setiap hari, sehingga membutuhkan stamina / tenaga dan agar tidak mengantuk;

- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:123/BB/II/10242/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 2 (dua) paket / bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,38 gram**.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0476/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui DEWI ARNI, MM selaku Plh. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 0738/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 00738/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) paket kecil narkotika sabu-sabu, dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0.38 gram.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi FIRMAN SUBEKTI (Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) sedang melakukan mobiling di wilayah hukum Polsek Payung Sekaki, lalu sekira pukul 00.30 pada saat melewati Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi FIRMAN SUBEKTI melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC dengan gerak gerik mencurigakan yang dikendarai oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dengan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm), selanjutnya pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah itu, Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung menghubungi Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) untuk datang ke Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Setelah sampai, pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI, Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUSA SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II di samping jok mobil tersebut. Selanjutnya pada saat itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm)** dan **SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN** sebagai Para Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm)** dan **SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm)** dan Terdakwa **II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi FIRMAN SUBEKTI (Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) sedang melakukan mobiling di wilayah hukum Polsek Payung Sekaki, lalu sekira pukul 00.30 pada saat melewati Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi FIRMAN SUBEKTI melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BM 9439 FC dengan gerak gerik mencurigakan yang dikendarai oleh Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dengan Terdakwa I FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm), selanjutnya pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah itu, Saksi FIRMAN SUBEKTI langsung menghubungi Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) untuk datang ke Jl. Darma Bakti, Kel. Labuhbaru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Setelah sampai, pada saat itu Saksi FIRMAN SUBEKTI, Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALD SITORUS dan Saksi FRANS MJ SITORUS melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUSA SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I di dasboard mobil dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa II di samping jok mobil tersebut. Selanjutnya pada saat itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:123/BB/II/10242/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 2 (dua) paket / bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,38 gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0476/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui DEWI ARNI, MM selaku Plh. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 0738/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 00738/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya terhadap tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, kami kurang sependapat selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah)penjara selama 3 (tiga) bulan bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, seandainya terdakwa menurut Yang Mulia harus dihukum,kami mohon agar hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa janganlah divonis sebagai suatu *pembalasan,* akan tetapi harus dijadikan dalam rangka proses pembinaan dan efek jera terhadap diri terdakwa dengan memperhatikan dari sisi yuridis dan menurut pertimbangan dari *sisi kemanusian*

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya kami memohon kehadapan Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ZULBAHARUDDIN **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH** dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **Membebaskan** Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

3. Menyatakan **Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Memiliki, menguasai , menyimpan atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman untuk digunakan sendiri atau dipakai sendiri;**

4. Menyatakan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN adalah **penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri** dan memerintahkan Agar Terdakwa menjalani Rehab Medis dan Sosial di Rumah Sakit Milik Pemerintah;

5. Memerintahkan **mengeluarkan Terdakwa II SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN** dari Lapas Sialang Bungkuk Pekanbaru dan memerintahkan Agar Terpidana segera menjalani Rehab Medis dan Sosial di Rumah Sakit Milik Pemerintah atau Tempat Rehab lainnya yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai aturan yang ada;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. *2 (dua) paket kecil narkotika sabu-sabu, dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0.38 gram.*

   Dirampas untuk dimusnahkan.

2. *1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA.*

   Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi YODI EKA PUTRA.

7. Menetapkan agar Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkotika sabu-sabu, dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0.38 gram., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan barkotika, maka seluruh barang bukti tersebut ***dimusnahkan.***

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti ***Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi YODI EKA PUTRA.***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **FAHRUR ROZI Als ROZI Bin JAMAHAR (Alm)**dan Terdakwa II **SUHENDRA Als HENDRA Bin ZULBAHARUDDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"** sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Kedua;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Para Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket kecil narkotika sabu-sabu, dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0.38 gram.

Dimusnahkan.

2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BM 9439 FC, warna hitam tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ004855, Nomor Mesin: 4D56CT24008 BPKB An. YODI EKA PUTRA.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi YODI EKA PUTRA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**.-;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa,** tanggal **10 September 2024** oleh kami, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Indra Lesmana Karim, S.H.,** dan **Jonson Parancis, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Indra Lesmana Karim, S.H.	**Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.**
Jonson Parancis, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)